

0008173-34.2011.8.26.0323

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 722/2011 - 1º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Felipe Victor

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de WESLEY FELIPE VICTOR, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008173-34.2011.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008173-34.2011.8.26.0323

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 722/2011 - 1º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Felipe Victor

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de WESLEY FELIPE

VICTOR, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, do Código Penal.

O réu foi condenado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A sentença transitou em julgado em 13/09/2013 para a acusação (fl. 164), e em 27/01/2014 para a defesa.

Anote-se que já a pena privativa de liberdade do réu já foi declarada extinta em 05/09/2014 pelo juízo da execução, conforme comunicação de arquivamento do processo de execução (controle 1.069.517 - fls. 191).

O acusado ainda não foi intimado para o pagamento da pena de multa, conforme certificado (fls. 227).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição retroativa.

Cumpra registrar, inicialmente, que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

A pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, assim como as penas mais leves prescrevem com as mais graves, forte no artigo 118, do mesmo Código.

No caso dos autos, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em concreto. Explico.

Considerando o trânsito em julgado para o Ministério Público em 13/09/2013 (fl. 164), e para a defesa em 27/01/2014; a aplicação da pena no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; o cumprimento da pena corporal, extinta em 05/09/2014 (controle 1.069.517 - fl. 191), verifica-se, com base o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), período este já superado entre a sentença condenatória irrecorrível para o Ministério Público em 13/09/2013, e a presente data, sem que o réu fosse intimado para o cumprimento da pena de multa.

Assim, transcorrido o prazo sem qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em prescrição retroativa.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação a pena de multa aplicada de WESLEY FELIPE VICTOR, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, combinado com artigos 110, § 1º e artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C

Lorena, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA